

1524305-37.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: TERESA DE ALMEIDA RIBEIRO MAGALHAES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 18ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Aos 17 de fevereiro de 2022, às 15 horas, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19 e da restrição de acesso de pessoas ao prédio do Fórum, apresentaram-se a MMª Juíza de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

18ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1524305-37.2021.8.26.0228 - lauda

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1524305-37.2021.8.26.0228

Ctrl 1209/21

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Aos 17 de fevereiro de 2022, às 15 horas, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19 e da restrição de acesso de pessoas ao prédio do Fórum, apresentaram-se a MMª Juíza de Direito, Drª. Teresa de Almeida Ribeiro Magalhães, o(a) Promotor(a) de Justiça, Drª. Anna Paula Souza de Moraes, o réu BRUNO PEREIRA FLORÊNCIO (preso no CDP Belém II) e o(a) defensor(a), Drª. Marina Diana E. T. Jardim, Defensor(a) Público(a). Iniciados os trabalhos, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foram colhidos, pelo sistema virtual, os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes. Em seguida, foi interrogado o réu. Fica consignado que foi assegurado o direito de entrevista do(a) acusado(a) com o(a) defensor(a), em reunião virtual apartada, no estrito cumprimento do artigo 185, § 5º, do Código de Processo Penal, tendo a MM. Juíza feito, a(o) ré(u), a observação determinada no artigo 186, do Código de Processo Penal. Após, pela MMª. Juíza foi dito que declarava encerrada a instrução e deliberava o início dos debates da causa. Pela Acusação foi dito que: alegações finais colhidas por sistema audiovisual. Pela Defesa foi dito que: alegações finais colhidas por sistema audiovisual. Pela MMª. Juíza foi dito que: Vistos. BRUNO PEREIRA FLORÊNCIO, qualificado nos autos, foi denunciado e encontra-se processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, c/c artigo 61, inciso II, alínea J, do

Código Penal, porque, segundo a denúncia, em ocasião de calamidade pública, no dia 06 de outubro de 2021, por volta das 17h05, na rua Helvetia, nº 55, Santa Cecília, nesta cidade e comarca de São Paulo, trazia consigo, guardava e transportava, para entrega ao consumo de terceiros, droga, consistente em 4 tijolos de "maconha"(THC), com peso líquido de 433,1g, substância entorpecente e que determina dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (pgs. 01/03). Acompanha a denúncia o inquérito de pgs. 04/29. Determinada a notificação do réu para apresentação de Defesa Preliminar (pgs. 86), foi a mesma apresentada (pgs. 94/95). Recebida a denúncia (pgs. 98/99), foi o réu citado. Durante audiência de instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, bem como foi interrogado o réu. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a integral procedência da ação e a consequente condenação do acusado. A Defesa, por seu turno, requereu a absolvição do réu, e, alternativamente, a concessão de benesses. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação penal deve ser julgada improcedente. A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de pgs. 09, laudo de constatação de pgs. 11/13 e laudo de exame químico-toxicológico definitivo de pgs. 111/113. Damião, guarda municipal, afirmou não conhecer o réu e afirma que estava na região da "Cracolândia", acompanhando a movimentação dos dependentes químicos, quando verificaram a conduta do réu que tinha certo volume na perna, e estava sem qualquer blusa. Em revista pessoal localizaram substâncias em forma de "tijolos" esverdeados que aparentavam ser maconha fixadas com fitas nas pernas do réu, e não disse para onde as levaria. Não aparentava estar sob efeito de drogas. No mesmo sentido as declarações de Renato, a confirmar que os agentes vem a trafegar na posse de drogas. Que ao ser percebido o volume na perna, foi o réu abordado e tinha em seu poder alguns tijolos de "crack". O réu, ao ser interrogado, afirmou ter sido processado por furto, está em situação de rua e trabalhava com reciclagem. Afirma que apenas estava com o cachimbo e várias pessoas que estavam com drogas, passaram a correr, e não sabe qual que foi apreendida. Afasto eventual alegação de nulidade ventilada pela Defesa. Isso porque, conforme bem explicitado em decisão de Segunda Instância deste E. Tribunal de Justiça, "(...) A prisão realizada por guardas civis municipais e, no caso, a apreensão de drogas, são legítimas, uma vez que, se a qualquer do povo é permitido prender alguém em situação de flagrante delito, conforme preceitua o artigo 301 do Código de Processo Penal, não seria razoável falar-se em proibição do guarda municipal de agir dessa maneira, ao argumento de que excederam suas atribuições. Observe-se, por outro enfoque, que o réu já se encontrava na posse da droga apreendida, ou seja, o flagrante já estava configurado, pois o tráfico é crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo por deliberação exclusiva de seu agente ativo. Logo, nenhuma ilicitude ou irregularidade existiu na prisão do acusado, bem como na apreensão de droga efetuada por guardas municipais (...)" (Apelação nº 0018620-80.2017.8.26.0320, 10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: Des. Nelson Fonseca Junior. Julgado em 03/11/2020). No mérito improcedente porque não houve a confirmação por parte dos mesmos de que efetivamente foi em poder do réu encontrado "maconha" ou "crack", desta forma não se pode afirmar assim qual efetivamente a droga apreendida e se efetivamente o foi em poder do réu, militando em favor deste o princípio "in dubio pro reo". Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para o fim de ABSOLVER BRUNO PEREIRA FLORÊNCIO, qualificado nos autos, da infração prevista no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. A droga apreendida pode ser incinerada, portanto, oficie-se. Dou a sentença por publicada em audiência e as partes por intimadas. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, Assistente Judiciário, digitei, imprimi e subscrevi.

MMª. Juíza:

Promotor de Justiça:

Defesa:

Réu:

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que o réu e as partes estavam presentes em audiência e saíram intimadas da r. Sentença supra. Em 17 de fevereiro de 2022. Eu, _____ esc.
Subscrevi.